伦理培训更新｜两规范并行，不能见新废旧

受众：医疗研究人员、学生、科研管理 / 伦理办公室
2023-03-01 10:00 Asia/Shanghai ｜原创教学情境；待机构审阅

本课是培训材料和内部核查路线，不是伦理批准、入组许可或系统已上传。

S01/S02 官方公报； S03 官方索引转录；源抓取 2026-10-20 不是业务时点

版本、机构与时间：先问依据和权限

2016 十一号令： 2016-10-12 公布， 2016-12-01 起施。
2023 四部门办法：落款 2 月 18 日，自发布起施； 2 月 27 日是本题官方解读发布日期，不冒称通知准确发布时刻。

官方解读第七问明确并行：实践可按 2023 办法指导；医疗违规可据 11 号令处理。
3 月 1 日负责人 R2 补充有效，较晚营销便笺无权覆盖。

三条常混边界，先讲清再做案例

简易≠免审：主任指定两个或以上委员，分歧等转会议。
免审≠免除签署同意： 32 条先核无伤害 / 无敏感个人信息或商业利益等前提。

牵头意见≠参与点免程序；秘书路线建议≠委员会决定。
新设 3 个月、既设过渡 6 个月、既批研究 9 个月不是一个起点。

S02 第 13/27/31/32/33/54 条； S01 第 39 条（医疗机构范围）； S08 仅内部核定

案例讨论 A / B

A ｜新申请风险资料缺失
二级医院拟开展非干预访谈；仅负责人称风险小，风险评估 / 防控材料未交。
RISK_INFO_HOLD ｜补风险与科学性等申请材料，由委员会判断程序，秘书不得从无干预推定最小风险。

B ｜合法公开数据的前提核查
高校使用合法公开聚合健康统计；无人体伤害、不涉及敏感个人信息或商业利益。 本轮采用 commercial_interest=false 。
EXEMPTION_CANDIDATE ｜给定前提可提出 32(一) 免审候选，按本团队流程交机构核定；不是秘书已作伦理批准。

A: S02 第 18/19/31 条； B: S02 第 32 条； S08 原创内部核定流程

案例讨论 C / D

C ｜有映射钥匙不是已匿名
高校称匿名数据，但原提供方保留可回识别映射钥匙；无商业利益，个体健康信息属性未核清。 本轮采用 commercial_interest=false 。
ANONYMITY_NOT_ESTABLISHED ｜保留映射钥匙不能当已匿名；补数据可识别性 / 来源 / 用途资料，不直接免审。

D ｜获批方案的小改
医院已获批项目仅调整访谈时间；材料明确小改且不影响风险受益比，无委员分歧。
SIMPLE_CANDIDATE ｜符合给定小改 / 不影响风险受益条件，可申请简易，由主任指定两个或以上委员并向会议报告。

C: S02 第 32 条； S08 原创内部核定流程； S03 术语旁注个保法第 73 条； D: S02 第 23/31 条

案例讨论 E / F

E ｜简易审查出现分歧
已在简易程序中，两位审查委员对风险判断意见不一致，项目负责人要求主任直接签。
MEETING_REVIEW ｜简易中委员意见不一致，转会议审查；不得按多数或主任单签强过。

F ｜牵头批件不能替本点
多机构研究牵头已出具意见，本参与点尚未组织任何确认或审查；研究负责人拟直接启动。
LOCAL_REVIEW_REQUIRED ｜牵头已批不代本机构审查 / 跟踪；可依法走参与机构简易确认，不能直接开研。

E: S02 第 23/31 条； F: S02 第 27/31(四) 条

案例讨论 G / H

G ｜独立企业拟委托
独立企业开展涉及人的生命科学研究，尚无本单位委员会，拟寻求有能力委员会书面受托。
WRITTEN_DELEGATION ｜独立企业可书面委托有能力机构委员会或区域委员会，受托需跟踪；不编企业医院等级要求或伪造已受托。

H ｜受托医院等级低于委托方
三级医院本委无法胜任本研究，拟书面委托有能力的二级医院委员会；尚未签委托。
DELEGATION_SCOPE_HOLD ｜拟受托医院等级低于委托方，改选不低等级的有能力医疗委员会或区域委员会；书面委托、跟踪及本机构设委责任均待落实。

G: S02 第 5/14 条； S03 第七问的机构 / 监管边界； H: S02 第 5/14 条； S03 第七问的机构 / 监管边界

案例讨论 I / J

I ｜监护签字不等全程同意
参与者为给定限制民事行为能力人；监护人已签，但尚未在参与者可理解范围告知 / 征得同意。
CONSENT_SUPPLEMENT ｜除监护人书面同意外，还须在参与者可理解范围告知并征得其同意；本题未完成，不宣布可入组。

J ｜公开数据的用途补充
高校使用合法公开聚合数据，是否涉及商业利益以受控补充字段为准；不涉及敏感个体信息。 本轮采用 commercial_interest=true 。
REVIEW_NOT_EXEMPT ｜不能仅因公开 / 匿名主张第 32 条免审；提交机构按事实核定审查路径。

I: S02 第 34 条； J: S02 第 32 条； S08 原创内部核定流程

案例讨论 K / L

K ｜施行前既设委员会
高校委员会 2023-02-01 已设立；培训只辨过渡 6 个月规则，不计算未核起点的精确日期。
LEGACY_COMMITTEE ｜既设委员会按 54 条过渡 6 个月办理并上传，不套新设 3 个月；不在未核发布起点时伪算精确截止日。

L ｜施行后新设委员会
医疗委员会 2023-03-01 设立；需辨新设 3 个月与年度报告，不能套既设过渡规则。
NEW_COMMITTEE ｜新设委员会按设立起 3 个月备案 / 上传；医疗向执业登记机关，其他按隶属向上级主管；年度报告另看 3 月 31 日。

K: S02 第 13/54 条； L: S02 第 13/54 条

讲师收束：更新必须穿透全部产物

先冻结源 → 并行核规则 / 有权补充 → 合并案例 → 课件 / 底稿 / 讲师说明 → 勾稽 → 待审回执。
J 按受控 R2 ： 商业利益，不按 32 条免审，不能静默沿用旧事实。

出现新补充：旧快照 / 节点 / 产物即过期，重跑并核全部 SHA 。
机构伦理办公室与负责人审阅，未完成真实审查 / 备案 / 上传；不上线、不发给参与者。

S08 原创依赖合同； S05/S06 ； workflow.py 与 build_receipt.json 实际执行证据